

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1265/2535

นาย จง อ่วมต่าย
นาย เชิด ภู่ สิ้น กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1381, มาตรา 1382

เดิมที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนาง จ. นาง จ. มีบุตร 3 คน คือนายวัน นาย เวียนและนายวาย นางจ. นายวันและนายวาน ถึงแก่กรรมไปแล้วโดยนาง จ. ถึงแก่กรรมไปก่อน หลังจากนาง จ. ถึงแก่กรรมนายเวียนครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาจนปี 2504 จึงยกที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้อง การที่ผู้คัดค้านซึ่งเป็นบุตรของนายวันและนายวานได้ไปขออนายเวียนทำนาในที่ดินพิพาทก่อนเกิดข้อพิพาทประมาณ 20 ปี แต่นายเวียนไม่ยินยอมอ้างว่า นาง จ. ยกให้แล้วถือได้ว่านายเวียนได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นมรดกของนาง จ. ในฐานะครอบครองแทนทายาทอื่นมาเป็นการครอบครองเพื่อตนเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1381 เมื่อนายเวียนยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง และผู้ร้องครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกินกว่า 10 ปีแล้ว ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 1738 ตำบลศิลาदानอำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นกรรมสิทธิ์ของนางแจ้ว ภู่ สิ้นซึ่งถึงแก่กรรมไปนานแล้ว ก่อน

ถึงแก่กรรมนางแจ้วได้ยกที่ดินดังกล่าวให้นายเวียน ภูสิน ซึ่งเป็นบุตร และนายเวียน
ครอบครองที่ดินดังกล่าวตลอดมา เมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้วนายเวียนยกที่ดินดัง
กล่าวให้ผู้ร้องและผู้ร้องครอบครองที่ดินดังกล่าวด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนา
เป็นเจ้าของเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 10 ปีแล้วขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านทั้งห้าเป็นบุตรของนายวันและนายวาน บุตร
ของนางแจ้ว ก่อนถึงแก่กรรมนางแจ้วมิได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ใดที่ดินพิพาทเป็น
มรดกตกแก่ทายาทคือ นายวัน นายเวียนและนายวาน โดยนายเวียนเป็นผู้ครอบ
ครองไว้แทนทายาทอื่น ไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทไปยกให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องรับโอนที่ดิน
พิพาทโดยไม่สุจริต และครอบครองที่ดินพิพาทไม่ถึง 10 ปี ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของนางแจ้วภูสิน นางแจ้วมี
บุตร 3 คน คือ นายวัน นายเวียน และนายวาน ผู้ร้องเป็นบุตรเขยของนายเวียน ผู้
คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นบุตรของนายวัน ผู้คัดค้านที่ 5 เป็นบุตรของนาย
วานนางแจ้ว นายวัน และนายวานถึงแก่กรรมไปแล้ว โดยนางแจ้วถึงแก่กรรมไป
ประมาณ 40 ปีก่อนนายวันและนายวาน ขณะที่ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ผู้ร้อง
เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งห้าว่า ผู้ร้อง

ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองตามกฎหมายหรือไม่ ที่ผู้คัดค้านทั้งห้า
ฎีกาว่า ที่ดินพิพาทเป็นมรดกของนางแจ้ว เมื่อนางแจ้วถึงแก่กรรมแล้ว นายเวียนได้
ครอบครองที่ดินพิพาทไว้แทนนายวันและนายวานบิดาของผู้คัดค้านทั้งห้าเห็นว่า
นางแจ้วถึงแก่กรรมไปนาน 40 ปีแล้ว หากจะถือว่านายเวียนครอบครองที่ดินพิพาท
ซึ่งเป็นมรดกของนางแจ้วไว้แทนผู้คัดค้านทั้งห้าซึ่งเป็นผู้รับมรดกแทนที่นายวันและ
นายวานก็ปรากฏจากคำเบิกความของผู้คัดค้านที่ 3 และที่ 5 ว่า ก่อนมีข้อพิพาทเกิด
ขึ้นประมาณ 20 ปี ผู้คัดค้านที่ 3 และที่ 5 ได้ไปขอทำนาในที่ดินพิพาทของนายเวียน
แล้ว แต่นายเวียนไม่ยอมอ้างว่านางแจ้วยกให้แล้ว คำเบิกความของผู้คัดค้านที่ 3
และที่ 5 จึงได้ความตรงกับคำเบิกความของนายเวียนซึ่งเป็นพยานของผู้ร้องทำให้ฟัง
ข้อเท็จจริงได้ว่า นายเวียนได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทซึ่ง
เป็นมรดกของนางแจ้วในฐานะครอบครองแทนทายาทอื่นมาเป็นการครอบครองเพื่อ
ตนเองแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 จึงฟังไม่ได้ว่านาย
เวียนครอบครองที่ดินพิพาทแทนนายวันและนายวานบิดาของผู้คัดค้านทั้งห้าส่วนที่ผู้
คัดค้านทั้งห้าฎีกาว่า ผู้ร้องกับนายเวียนเบิกความแตกต่างกัน โดยผู้ร้องเบิกความว่า
นายเวียนยกที่ดินพิพาทให้ตั้งแต่ปี 2504 แต่นายเวียนเบิกความว่า นายเวียนยก
ที่ดินพิพาทให้ผู้ร้องเมื่อประมาณ 10 ปี ก่อนผู้ร้องจะมาร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์นั้น
เห็นว่าข้อแตกต่างดังกล่าวหาเป็นสาระสำคัญอันจะทำให้เห็นว่าผู้ร้องและนายเวียน
ซึ่งเป็นบุตรเขยและพ่อตามิได้ครอบครองที่ดินพิพาทมาด้วยความสงบเปิดเผย และ
ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วแต่อย่างใดไม่ ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องด้วยการครอบครองตาม
กฎหมายชอบแล้ว

พิพากษายืน

(โสภณ จันทรมะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ